

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1786/2532	พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่	โจทก์
	นายประยูร บุญมี กับพวก	จำเลย
	นายยงค์กิจ บุญมี จำเลยที่ 4	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ประกอบมาตรา 83 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนดคนละ 4 ปี จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา
จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 4 ในระหว่างนี้ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>